

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice

Sygn. akt: SKO.K/41.3/983/2026/7988/LZ

Wnioskodawca: Tomasz Świestowski

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

Działając na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a., wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2026 r., sygn. SKO.K/41.3/983/2026/7988/LZ, odmawiającym wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2023 r., nr SK.5430.7.16.2023.BW.

Wnoszę o:

1. Uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości.
2. Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 21 grudnia 2023 r.
3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie okoliczności podniesionych w niniejszym wniosku.
4. Zwrócenie się do Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej lub Sądu Rejonowego w Mikołowie o przekazanie opinii sądowo-psychiatrycznej, na którą powoływał się organ przy wydaniu decyzji.

UZASADNIENIE

I. Brak tożsamości sprawy — nowa okoliczność faktyczna

Kolegium odmówiło wszczęcia postępowania, powołując się na tożsamość sprawy z poprzednim postępowaniem nieważnościowym zakończonym decyzją SKO z dnia 18 kwietnia 2025 r. Stanowisko to jest błędne.

Obecny wniosek opiera się na okoliczności ujawnionej dopiero w toku postępowania prowadzonego pod sygn. SK.5430.4.86.2026.BW. Organ potwierdził w decyzji z 4 marca 2026 r., że nie dysponuje opinią sądowo-psychiatryczną, a Prokuratura odmówiła jej udostępnienia.

Dopiero obecnie stało się niebudzące wątpliwości, że:

- organ nie posiadał opinii ani w 2023 r., ani w żadnym późniejszym momencie,
- nie jest możliwe jej pozyskanie od Prokuratury,
- decyzja z 21.12.2023 r. została wydana bez dowodu potwierdzającego przesłanki art. 99 u.k.p.

II. Pomylenie art. 99 z art. 102 ustawy o kierujących pojazdami

Z uzasadnienia decyzji wynika, że organ potraktował wniosek Prokuratury jako wiążący i stwierdził, że „nie może odstąpić od prowadzonego postępowania”. Jest to podejście właściwe dla art. 102 u.k.p. (decyzja związana), a nie art. 99 (samodzielna ocena organu).

Art. 99 ust. 1 pkt 2 wymaga od organu samodzielnego ustalenia „uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia”. Organ nie jest związany stanowiskiem żadnego podmiotu

zewnętrznego. Pismo Prokuratury to informacja inicjująca, nie dowód przesądzający.

Organ nie analizuje, czy zastrzeżenia są „uzasadnione” ani „poważne”. Stwierdza to bez argumentacji — typowa konkluzja decyzji związanej.

III. Błędne zastosowanie art. 182 k.p.a.

Z zawiadomienia z 10.11.2023 r. wynika, że organ wszczął postępowanie na podstawie „wniosku Prokuratora o wszczęcie postępowania na podstawie art. 182 k.p.a.”

Art. 182 k.p.a. obliguje organ do wszczęcia postępowania, ale nie przesądza o treści rozstrzygnięcia. Organ błędnie utożsamiał obowiązek wszczęcia postępowania z obowiązkiem wydania decyzji zgodnej z żądaniem prokuratora.

IV. Opinia z postępowania karnego o innym przedmiocie (art. 190a k.k.)

Opinia sądowo-psychiatryczna została sporządzona w postępowaniu karnym o czyn z art. 190a k.k. (uporczywe nękanie). Miała na celu ocenę poczytalności, nie zdolności do kierowania pojazdami.

Nawet gdyby organ ją pozyskał, nie mogłaby stanowić samodzielnej podstawy art. 99 u.k.p., ponieważ:

- dotyczyła odpowiedzialności karnej za nękanie, nie ruchu drogowego,
- biegły nie badał zdolności psychofizycznych wymaganych od kierowcy,
- bezkrytyczne przeniesienie ustaleń z postępowania karnego narusza art. 7 i 80 k.p.a.

V. Brak postępowania dowodowego

Organ powoływał się na opinię, której nie posiadał. Jednocześnie:

- opinia nigdy nie została włączona do akt,
- organ nie podjął czynności zmierzających do jej pozyskania przed wydaniem decyzji,
- strona nie miała możliwości zapoznania się z dowodem (naruszenie art. 10 § 1 k.p.a.).

VI. Organ nie był związany stanowiskiem Prokuratury

Art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p. wymaga samodzielnego ustalenia przesłanek. Organ nie dysponował opinią, więc nie mógł jej zweryfikować, ocenić ani skonfrontować z innymi dowodami.

VII. Obalenie domniemania (art. 76 § 3 k.p.a.)

Domniemanie prawdziwości dokumentu urzędowego może być obalone dowodem przeciwnym. Dowodem jest fakt, że organ nie posiada opinii, Prokuratura odmówiła, a weryfikacja jest niemożliwa.

VIII. Decyzja wznowieniowa z 14.11.2024 r. — organ sam potwierdza brak dowodu

W decyzji SK.5430.5.2588.2024.BW organ przyznał, że wystąpił do Prokuratury o opinię i jej nie otrzymał („akta podręczne prokuratora, nie mogą zostać udostępnione w celach dowodowych”).

Jednocześnie organ przytacza wyrok WSA w Poznaniu (III SA/Po 964/14): „sam wniosek prokuratora nie jest wystarczającą przesłanką” — i ten wyrok ignoruje, utrzymując decyzję.

Decyzja zawiera wewnętrzną sprzeczność: organ przyznaje brak dowodu, zna orzecznictwo, a mimo to odmawia uchylecia.

IX. Niewyczerpanie środków dowodowych — pozorność wznowienia

Twierdzenie Prokuratury o „aktach podręcznych” nie zamykało drogi do opinii. Z akt sprawy karnej wynika, że:

- Prokuratura dysponowała 4 tomami akt podręcznych, które udostępniła Sądowi Rejonowemu w Mikołowie,
- akta postępowania przygotowawczego były wielokrotnie przekazywane między Prokuraturą a Sądem,
- sprawa karna została zarejestrowana pod sygn. II Kp 91/23,
- opinia znajdowała się w aktach sądowych, dostępnych na wniosek.

Organ mógł zwrócić się do Sądu Rejonowego w Mikołowie (art. 75 § 1 k.p.a. w zw. z art. 156 § 1 k.p.k.) lub do Sądu Okręgowego w Katowicach. Ograniczył się do jednego pisma do Prokuratury i po odmowie zaprzestał czynności.

Postępowanie wznowieniowe miało charakter pozorny — organ nie zamierzał wyjaśnić sprawy.

X. Rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.)

Nie jest to wadliwa ocena dowodów, lecz:

- całkowity brak dowodu,
- zastosowanie niewłaściwego reżimu prawnego (art. 102 zamiast 99),
- błędne utożsamienie art. 182 k.p.a. z podstawą materialną,
- bezkrytyczne przeniesienie ustaleń z postępowania o art. 190a k.k.,
- niewyczerpanie dostępnych środków dowodowych,
- pozorność postępowania wznowieniowego,
- naruszenie art. 10 § 1 k.p.a. (prawo strony do udziału),
- ingerencja w prawo do przemieszczania się bez materialnej podstawy.

XI. Podsumowanie

Nie zachodzi tożsamość sprawy (art. 61a § 1 k.p.a.), ponieważ:

1. Nową okolicznością jest potwierdzony brak opinii sądowo-psychiatrycznej.
2. Okoliczność ujawniła się w postępowaniu SK.5430.4.86.2026.BW, po decyzji SKO z 18.04.2025.
3. Dysponuję potwierdzeniem organu, że dowód nie istnieje.
4. Organ zastosował niewłaściwy reżim prawny (art. 102 zamiast 99).
5. Organ błędnie utożsamił art. 182 k.p.a. z podstawą materialną decyzji.
6. Opinia z art. 190a k.k. nie mogła stanowić podstawy art. 99 u.k.p.
7. Twierdzenie Prokuratury o „aktach podręcznych” jest nieprawdziwe — akta były dostępne w SR Mikołów.
8. Organ nie wyczerpał środków dowodowych (nie wystąpił do sądu).
9. Postępowanie wznowieniowe było pozorne.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Tomasz Świestowski

[podpis]